

1500094-45.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Virginio dos Santos

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... a viatura policial e noticiou o tráfico que estava sendo realizado por um casal na esquina da Rua Azulão com a Rua Violetas. Os réus foram encontrados no local e, em poder dos mesmos, localizadas as drogas descritas na denúncia. Na oportunidade eles negaram o tráfico e se declararam usuários de entorpecentes.

Paulo Teixeira dos Santos, também Guarda Municipal, relatou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana - SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500094-45.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-45.2022.8.26.0019

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Virginio dos Santos

Vistos,

JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, já qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas dos artigos 33 caput e 35 caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 porque, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 11h23, na Rua Azulão, n. 01, esquina com a Rua das Violetas, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 caput da Lei n. 11.343/2006.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citados, JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, já qualificados, traziam com eles e guardavam, para fins de tráfico, vinte e cinco porções da droga conhecida como maconho (tetrahydrocannabinol), pesando aproximadamente 37g (trinta e sete gramas) e quatro porções de cocaína na forma de crack, pesando aproximadamente 1,4g (um grama e

quatro decigramas), ambas substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, o que faziam em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificados, os réus apresentaram defesa escrita.

A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2022.

No curso da instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, após o que foram os réus interrogados.

Finda a instrução, o representante do Ministério Público postulou pela improcedência da ação penal. No mesmo sentido a Defesa.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Embora comprovada a materialidade do delito pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação (fls. 51/53) e laudo pericial (fls. 104/106), as autorias não se mostram claras.

Em juízo os réus negaram a prática dos crimes.

Judeia de Santana Ribeiro declarou que, na data dos fatos, após realizar a venda de reciclagem, foi adquirir uma porção de crack para fumar. Na data dos fatos tinha acabado de receber o benefício do bolsa família. Os policiais a abordaram e acusaram de tráfico. Em seu poder foi encontrado apenas quatro pedras de crack, que estava no seu bolso.

Leandro Rodrigues da Silva afirmou que trabalha vendendo balas no semáforo. É dependente químico e fuma maconha, como redução de dano do crack. Na data dos fatos tinha acabado de comprar maconha quando foi abordado pelos policiais. Ficou assustado, pois sabe que os policiais costumam agredir os dependentes químicos no local. Foi surpreendido com três porções de maconha para seu consumo pessoal.

Wilton Aparecido Alonso, Guarda Municipal, relatou que, na data dos fatos, realizada um patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios quando um popular abordou a viatura policial e noticiou o tráfico que estava sendo realizado por um casal na esquina da Rua Azulão com a Rua Violetas. Os réus foram encontrados no local e, em poder dos mesmos, localizadas as drogas descritas na denúncia. Na oportunidade eles negaram o tráfico e se declararam usuários de entorpecentes.

Paulo Teixeira dos Santos, também Guarda Municipal, relatou que sua equipe estava de patrulhamento pelo local dos fatos quando visualizaram os acusados. Eles demonstraram nervosismo com a presença da viatura policial, razão pela qual foram abordados. Em poder dos réus foi localizada as drogas descritas na denúncia. Não se recordou da presença de populares noticiando o tráfico no local.

Como se constata, os elementos de prova, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são frágeis e não autorizaram um decreto condenatório.

Nenhuma investigação prévia foi realizada pelos agentes policiais, que apresentaram, em juízo, versões contraditórias sobre pontos essenciais para caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação penal para ABSOLVER os réus JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33

caput e 35 caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P.I.

Americana, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA